

ขอบเขตของงาน (TOR)

จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Cyber Security จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมา

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Cyber Security จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก โดยผู้รับจ้างจะต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารขอบเขตของงานฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ระบบฯ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องลดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลที่ถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

1. กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ 1 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบ

๒๕๖๓
๒๕๖๓ ๒๕๖๓

แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้เสนอราคานั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก 1 ปี ได้

2. กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกรารายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกรารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

4. กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(1) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้เสนอราคาสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้เสนอราคา นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

(2) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย ผู้เสนอราคาสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้เสนอราคา นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน

๑๓
๑๓/๑๓/๑๓

5. กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (2) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ได้รับหนังสือเชิญชวน จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้เสนอราคามีได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

6. กรณีตามข้อ 1 - ข้อ 5 ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (6.1) กรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ
- (6.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (6.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ
- (6.4) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (6.5) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์
- (6.6) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

3.11 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ที่จะบำรุงรักษาจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สาขาประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

3.12 ผู้เสนอราคาต้องมีหน่วยงานซ่อมบำรุงในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 1 แห่ง ที่สามารถให้บริการรับแจ้งการขัดข้อง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

4. เงื่อนไขการบำรุงรักษาและการบริการ

4.1 ระยะเวลาบำรุงรักษาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา ณ สถานที่ติดตั้งเป็นประจำอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตลอดจนข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อผู้ว่าจ้าง

4.3 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามขอบเขตของงานให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีระยะเวลาขัดข้อง (unexpected downtime) ไม่เกินเดือนละ 7 ชั่วโมง หากเดือนใดมีระยะเวลาขัดข้องเกิน 7 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับชั่วโมงส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ 1,000.00 บาท

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่บำรุงรักษา

อ.ท. 

4.5 กรณีที่มีเหตุขัดข้องแล้วจะต้องนำอุปกรณ์ใหม่มาเปลี่ยน อุปกรณ์ที่นำมาเปลี่ยนจะต้องมีคุณภาพ และคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

4.6 ผู้ว่าจ้างต้องได้รับสิทธิเพื่อปรับปรุงโปรแกรมระบบ (System Software) ตลอดจนฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฐานข้อมูลประเภท URL, ฐานข้อมูล Vulnerability, ฐานข้อมูล Virus, ฐานข้อมูล Spyware, ฐานข้อมูล Application, Threat Signature ให้เป็นปัจจุบันตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่ออายุสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Software & Hardware Subscriptions) ของระบบ Cyber Security ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา

4.8 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงโปรแกรมระบบ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาบำรุงรักษา

5. เงื่อนไขการเสนอราคาและการพิจารณา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

5.1 แผนบำรุงรักษา โดยต้องเป็นไปตามขอบเขตของงานในเงื่อนไขการบำรุงรักษาและการบริการเป็นอย่างน้อย

5.2 ความสามารถในการให้บริการ ผู้เสนอราคาต้องแสดงความสามารถในการให้บริการ โดยต้องทำรายการยืนยันว่าผู้เสนอราคามีอะไหล่ของอุปกรณ์ทุกตัว กรณีที่ผู้เสนอราคาคาดว่าไม่สามารถหาอะไหล่ของอุปกรณ์ทุกตัวได้ ให้ผู้เสนอราคาแจ้งชื่อ รุ่น และยี่ห้อ ของอุปกรณ์ที่คาดว่าจะนำมาทดแทนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้ โดยอุปกรณ์ทดแทนจะต้องมีความสามารถเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่าของเดิม รวมทั้งแสดงจำนวนศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์บริการในกรุงเทพฯ ศูนย์บริการต่างจังหวัด (ถ้ามี)

5.3 ประสบการณ์ของบุคลากร ผู้เสนอราคาต้องแสดงจำนวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากร อาทิ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ ฯลฯ

5.4 ประสบการณ์การทำงานหรือแหล่งอ้างอิง (ถ้ามี)

6. รายการอุปกรณ์ที่จะบำรุงรักษา

6.1 Palo Alto Networks PA-5440

6.2 Palo Alto Networks PA-5440

6.3 Palo Alto Networks M-300

7. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายในระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

8. งานตรวจและการจ่ายเงิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน เป็นจำนวน 4 งวด โดยจะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลา ดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2569

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569

งวดที่ 3 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 – 30 พฤศจิกายน 2569

งวดที่ 4 จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2570

๑๙
๑๙/๒๖

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

10. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

11. อัตราค่าปรับ

11.1 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

11.2 ค่าปรับตามเงื่อนไขข้อ 4.3 เดือนใดมีระยะเวลาขัดข้องเกิน 7 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับ ชั่วโมงส่วนที่เกินในอัตราชั่วโมงละ 1,000.00 บาท

12. การรักษาความลับ

12.1 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับงาน (System Specification) และจะเก็บรักษาข้อมูล และหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์หรือความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นข้อมูลและหรือเอกสารที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

12.2 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าบรรดาข้อมูล เอกสาร และความลับทางธุรกิจของผู้ว่าจ้างทั้งปวงที่ติดต่อสื่อสารมาจากผู้ว่าจ้างไม่ว่าลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับโครงการนี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา ถือว่าเป็นข้อมูลความลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้ว่าจ้างให้แก่บุคคลที่สาม โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง

12.3 ผู้รับจ้างเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญานับนี้เป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะใช้ข้อมูลและหรือเอกสารดังกล่าว ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา นี้เท่านั้น และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลและหรือเอกสารดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นไม่ได้เป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรและตกลงจะควบคุมดูแลให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง และหรือตัวแทนของผู้รับจ้างปฏิบัติเช่นเดียวกันกับผู้รับจ้างด้วย ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับจ้างต้องตกลงส่งมอบบรรดาข้อมูลและเอกสารดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

12.4 ผู้รับจ้างต้องตกลงว่าจะเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญาไว้เป็นความลับตลอดไป แม้ว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

13. มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีและธำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิค มาตรการข้างต้นจะต้องคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลจากความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสี่ยงอันเกิดจากอุบัติเหตุ การทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผย การโอน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้รับจ้างมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้บุคลากร และผู้รับข้อมูลจากทุกคน มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยเมื่อต้องมีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการกำหนดให้เฉพาะผู้รับผิดชอบของโครงการที่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะต้องเซ็นรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหมายความว่า มีการธำรงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และให้ข้อมูลอยู่ในลักษณะที่พร้อมใช้งาน (availability) และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น มาตรฐานความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ โดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ และได้มีการปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศที่ <https://www.it.chula.ac.th/security-standards-pdpa/> และประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ที่ <https://www.mdes.go.th/law/detail/5653>

14. เงื่อนไขด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. เงื่อนไขด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัย

หากผู้รับจ้างมีการจัดทำซอร์สโค้ดหรือนำซอร์สโค้ดจากแหล่งอื่นมาใช้ ผู้รับจ้างต้องสอบทานซอร์สโค้ด (Source Code Review) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มีช่องโหว่ หรือมีความมั่นคงปลอดภัยก่อนถูกนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง อาทิเช่น การสอบทานตาม OWASP Top 10 เป็นต้น

